

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

Capítulo I.- Disposiciones Generales

Artículo 1. Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene del Instituto Mexicano del Seguro Social, son los órganos de integración bipartita responsables de la promoción de la Seguridad e Higiene en el Trabajo en el ámbito institucional y de la vigilancia del cumplimiento de las normas que sobre ese particular establecen el Contrato Colectivo de Trabajo y el presente Reglamento cuya finalidad es contribuir y promover un entorno de trabajo seguro y saludable en el ámbito institucional.

Artículo 2. De acuerdo a la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, la aplicación de este Reglamento corresponde a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, normativa y operativamente.

Artículo 3. El objetivo de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene del Instituto Mexicano del Seguro Social, es investigar las causas de los riesgos de trabajo, identificar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso, proponer medidas preventivas con el objeto de evitar la ocurrencia de éstos, vigilar su cumplimiento, e informar a los trabajadores los resultados, coadyuvar al fomento de la salud, entornos laborales seguros y saludables, y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y su familia.

Capítulo II.- De la Integración y Funcionamiento de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene

Artículo 4. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra integrada con la Representación Institucional y la Representación Sindical, cada una de ellas compuesta por cinco miembros titulares. Los Representantes del Instituto serán nombrados por el Director General y los Representantes del Sindicato por el Comité Ejecutivo Nacional. La designación de dichos Representantes es revocable siempre que así lo decida la parte correspondiente y deberá comunicarse por escrito oportunamente a la otra parte.

Artículo 5. El domicilio de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, será el del Instituto, que dispondrá para su funcionamiento de local, mobiliario y personal adecuados.

Artículo 6. Para ser miembro de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, tanto en el caso de los Representantes de los trabajadores como de la Institución, se requiere:

- a) Ser trabajador del Instituto, de base o de confianza;
- b) Ser mayor de edad;
- c) Poseer la instrucción y la experiencia necesarias;



- d) Ser de conducta honorable y haber demostrado en el ejercicio de su trabajo sentido de responsabilidad; y
- e) DÉROGADO.

Artículo 7. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene tendrá un Secretario Técnico que será nombrado por el Instituto, con las siguientes funciones:

- I. Elaborar las actas y los documentos relativos a sus trabajos;
- II. Tramitar y promover sus propuestas;
- III. Tramitar los requerimientos y la asesoría técnica que le soliciten;
- IV. Proporcionar con oportunidad los recursos necesarios para el funcionamiento normal de la Comisión Nacional;
- V. Efectuar, coadyuvar y apoyar la fase operativa de los acuerdos y decisiones de la Comisión Nacional;
- VI. Comunicar a las autoridades correspondientes cualquier modificación de la organización y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene;
- VII. Comunicar los acuerdos de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene a las Comisiones Delegacionales y Locales, y
- VIII. Otras funciones que la Comisión Nacional le determine.

Artículo 8. La Comisión Nacional y las Comisiones Delegacionales Mixtas de Seguridad e Higiene están facultadas para efectuar visitas a los edificios e instalaciones para revisar los equipos de los centros de trabajo, con el objeto de contribuir y promover un entorno de trabajo seguro y saludable, así como identificar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso, con el objeto de verificar las condiciones de seguridad e higiene y salud en el trabajo que prevalezcan en los mismos, elaborándose acta pormenorizada de cada visita.

Artículo 9. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene debe promover un entorno de trabajo seguro y saludable a través de la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo y de las que la misma adopte.

Artículo 10. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene promoverá la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores del Instituto en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Artículo 11. Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene propondrán medidas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo, basadas en la normatividad en la materia, que favorezcan la prevención de los factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso. Establecer acciones para restaurar el equilibrio ecológico, y colaborarán en las campañas sobre contaminación ambiental, entornos laborales libres de violencia y acoso, y seguridad

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

e higiene en el trabajo, que lleven a la práctica las autoridades institucionales, federales, estatales o municipales.

Artículo 12. La organización interna de las Comisiones Delegacionales y Locales y los procedimientos de operación de las mismas, se regirán por los instructivos que emita la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.

Capítulo III.- De las Atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene

Artículo 13. Son atribuciones de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene:

a) Establecer las Comisiones Delegacionales en cada Delegación Estatal, Regional o de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las Comisiones Locales en cada uno de los centros de trabajo de todo el Sistema;

b) Promover y vigilar el establecimiento y observancia de las normas en materia de seguridad e higiene en el trabajo; prevención de factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso;

c) Promover y vigilar la difusión de las normas técnicas, así como de las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de prevención de riesgos de trabajo;

d) Promover y vigilar la ejecución de sus acuerdos;

e) Comunicar al Instituto las deficiencias que se detecten en cuanto al cumplimiento de las medidas establecidas;

f) Solicitar al Instituto la información en materia de riesgos de trabajo que sea necesaria para el desempeño eficaz y eficiente de sus funciones;

g) Promover y vigilar que el Instituto cuente con los recursos y procedimientos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia ya sean individuales o colectivas;

h) Normar y evaluar el funcionamiento de las Comisiones Delegacionales y Locales;

i) Sancionar las normas e instructivos que rijan el funcionamiento de las Comisiones Delegacionales y Locales;

j) Conocer de los problemas en materia de seguridad e higiene en el trabajo que no puedan ser solucionados por las Comisiones Delegacionales Mixtas y de aquellos originados en los centros de trabajo que no dependan de ninguna Delegación;

k) Promover en primera instancia ante la autoridad institucional responsable de la seguridad y la higiene en el trabajo la aplicación de medidas generales o específicas, cuando las Comisiones Delegacionales y/o Locales no hayan logrado el cumplimiento de sus recomendaciones;

l) Organizar eventos con los miembros de las Comisiones Delegacionales y Locales a fin de intercambiar experiencias;

m) Informar a las Comisiones Delegacionales y Locales sus resoluciones en relación a la prevención de riesgos de trabajo;



- n) Otorgar estímulos a los trabajadores que se hayan destacado en el cumplimiento de los programas de seguridad e higiene en el trabajo;
- ñ) Promover y vigilar la creación y funcionamiento de los módulos de fomento a la salud y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, conforme a lo establecido en la Cláusula 73 del Contrato Colectivo de Trabajo; y
- o) Promover que se cumplan las disposiciones de no fumar, en espacios cerrados en los centros de trabajo.

Capítulo IV.- De la Integración y Funcionamiento de las Comisiones Delegacionales Mixtas de Seguridad e Higiene

Artículo 14. La Comisión Delegacional se integra con la Representación Institucional y la Representación Sindical, cada una de ellas compuesta por tres miembros. Los Representantes del Instituto serán nombrados por el Titular de la Delegación de la Ciudad de México, Regional o Estatal, y los Representantes del Sindicato por el Comité Ejecutivo Seccional o Delegacional Foráneo Autónomo, en su caso. La designación de dichos Representantes será revocable siempre que así lo decida la parte correspondiente y deberá comunicarse oportunamente por escrito a la otra parte y a la Comisión Nacional.

Para ser miembro de la Comisión Delegacional se requieren los mismos requisitos que para ser miembro de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene. El desempeño de las funciones como miembro de la Comisión Delegacional será dentro de las horas de trabajo sin perjuicio de su salario, para lo cual se darán las facilidades necesarias. La Comisión Delegacional tendrá su domicilio en el centro de trabajo correspondiente.

Artículo 15. Las Comisiones Delegacionales contarán con un Secretario Técnico que será nombrado por el Instituto, con funciones similares al de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.

Capítulo V.- De las Atribuciones de las Comisiones Delegacionales Mixtas de Seguridad e Higiene

Artículo 16. Son atribuciones de las Comisiones Delegacionales:

- a) Supervisar, evaluar y apoyar técnicamente a las Comisiones Locales;
- b) Elaborar su Programa Anual de Actividades y turnar copia a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene;
- c) Efectuar visitas y revisión a los edificios e instalaciones, incluyendo la revisión de los equipos de los centros de trabajo, con el objeto de verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo de los mismos, identificar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso; elaborando acta pormenorizada de cada visita y turnando copia de la misma a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene;



REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

d) Promover un entorno de trabajo seguro y saludable y vigilar ante las autoridades delegacionales la aplicación de las medidas que permitan la prevención de riesgos de trabajo;

e) Solicitar a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene:

-La difusión de disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de prevención de riesgos de trabajo;

-La capacitación y el adiestramiento de sus integrantes en aspectos específicos de seguridad, higiene y salud en el trabajo;

-La intervención a fin de conocer, evaluar y promover, las medidas de seguridad, higiene y salud en el trabajo propuestas a nivel delegacional que no hubiesen sido resueltas;

f) Asistir a los eventos que convoque la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene;

g) Promover y vigilar ante las autoridades de los centros de trabajo de la Delegación, la adopción de medidas para la prevención de riesgos de trabajo que hayan sido planteadas por las Comisiones Locales;

h) Colaborar con la autoridad institucional responsable de la prevención y promoción de la salud en el trabajo para trabajadores del IMSS en la elaboración de un registro estadístico sobre la ocurrencia de los riesgos de trabajo en el ámbito de su competencia;

i) Comunicar a las autoridades delegacionales y a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene las deficiencias que se detecten en cuanto al cumplimiento de las medidas propuestas;

j) Promover y vigilar ante las autoridades delegacionales la aplicación de medidas generales o específicas en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo, cuando las Comisiones Locales no hayan logrado el cumplimiento de sus recomendaciones;

k) Informar a las Comisiones Locales sus resoluciones en relación a la prevención de riesgos de trabajo; y

l) Promover y vigilar la creación y funcionamiento de los módulos de fomento a la salud y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y su familia, en las unidades y hospitales del Instituto de la Delegación correspondiente, conforme a lo establecido en la Cláusula 73 del Contrato Colectivo de Trabajo.

Capítulo VI.- De la Integración y Funcionamiento de las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene

Artículo 17. Las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene se integrarán por la Representación Institucional, cuyos integrantes serán nombrados por el Titular de la Delegación respectiva. Uno de los nombrados deberá ser designado como Coordinador y por lo menos otro como Vocal, esto por cada centro de trabajo laboral. La representación sindical será nombrada por el Comité Ejecutivo Nacional, Seccional o Delegacional Foráneo Autónomo en su caso; uno de sus integrantes deberá ser designado como Secretario y al menos otro como Vocal por cada centro de trabajo. La constitución de la Comisión Local deberá formalizarse a través de un acta. Dicha acta deberá ser aprobada por el pleno de la Comisión en sesión con los miembros que se hayan seleccionado. El cargo de Coordinador recaerá

en el representante propuesto por el Director o Administrador del centro de trabajo, el cargo de Secretario recaerá en el representante que sea designado por el Sindicato. La designación de dichos Representantes será revocable siempre que así lo decida la parte correspondiente y deberá comunicarse por escrito oportunamente a la otra representación y a la Comisión Delegacional. En caso de ausencia temporal del Coordinador o del Secretario de la Comisión, serán suplidos por uno de los Vocales de la representación que corresponda. Para ser miembro de la Comisión Local se requieren los mismos requisitos que para ser miembro de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene. El desempeño de las funciones como miembro de la Comisión Local será dentro de las horas de trabajo sin perjuicio de su salario para lo cual se darán las facilidades necesarias. La Comisión Local tendrá su domicilio en el centro de trabajo correspondiente.

En el caso de las Comisiones Locales de Seguridad e Higiene de Oficinas Centrales, el Administrador del inmueble fungirá como Secretario Técnico de la Comisión Local y de las Comisiones Locales que se constituyan en los centros de trabajo que tenga bajo su Administración, reportando directamente a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.

Capítulo VII.- De las Atribuciones y Funciones de las Comisiones Locales Mixtas de Seguridad e Higiene

Artículo 18. Son atribuciones de las Comisiones Locales:

- a) Vigilar que en las áreas de su competencia se cumpla con las disposiciones que en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo establece el orden jurídico federal y las que dicte o adopte la Comisión Nacional;
- b) Conocer y resolver en su caso, los asuntos que en materia de seguridad e higiene y salud en el trabajo le sean planteados por los trabajadores de las áreas de su competencia y las que resulten de las visitas de inspección;
- c) Elaborar el Programa Anual de Recorridos a su centro de trabajo, calendarizando una visita por lo menos cada 30 días, a fin de verificar las condiciones de seguridad, higiene y salud en el trabajo identificar los factores de riesgo psicosocial relacionados con la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia y acoso que prevalezcan en los mismos y elaborar acta pormenorizada de cada visita, debiendo turnar copia a la Comisión Delegacional;
- d) Solicitar a la Comisión Delegacional:
 - La difusión de disposiciones legislativas y reglamentarias en materia de prevención de riesgos de trabajo;
 - La capacitación y adiestramiento de sus integrantes en aspectos específicos de seguridad, higiene y salud en el trabajo;
 - La intervención a fin de ejecutar las medidas de prevención propuestas;



REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

e) Promover y vigilar ante las autoridades de los centros laborales correspondientes la ejecución de las medidas propuestas en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo;

f) Comunicar a las autoridades de los centros de trabajo y a la Comisión Delegacional las deficiencias que se detecten en cuanto al cumplimiento de las medidas propuestas;

g) Solicitar a la Comisión Delegacional la información en materia de riesgos de trabajo que sea necesaria para el buen desempeño de sus funciones;

h) Asistir a los eventos que convoque la Comisión Delegacional y la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene;

i) Informar a los trabajadores de las resoluciones que se logren a los problemas de seguridad, higiene y salud en el trabajo; y

j) Promover y vigilar la creación y funcionamiento de los módulos de fomento a la salud y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y su familia, en el centro de trabajo que le corresponda, conforme a lo establecido en la Cláusula 73 del Contrato Colectivo de Trabajo.

Así mismo, son funciones de los integrantes de las Comisiones Locales:

Las funciones del Coordinador serán las siguientes:

a) Presidir las reuniones de trabajo de la comisión;

b) Dirigir y coordinar el funcionamiento de la comisión;

c) Promover la participación de los integrantes de la comisión y constatar que cada uno de ellos cumpla con las tareas asignadas;

d) Elaborar el programa anual de los recorridos de verificación de la comisión y presentarlo al Director o Administrador del centro de trabajo;

e) Registrar en las actas de los recorridos de verificación de la comisión:

1) Los contaminantes del ambiente laboral y las condiciones peligrosas o inseguras identificadas;

2) Los resultados de las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, y

3) Las medidas para prevenirlos, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables;

f) Coordinar las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo;

g) Elaborar al término de cada recorrido de verificación, conjuntamente con el secretario de la comisión, el acta correspondiente;

h) Entregar al Director o Administrador del centro de trabajo las actas de los recorridos de verificación y analizar conjuntamente con él las medidas propuestas para prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo;

i) Dar seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la comisión relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo;



j) Asesorar a los vocales de la comisión y a las personas trabajadoras, en la identificación de los contaminantes del ambiente laboral y las condiciones peligrosas o inseguras del centro de trabajo;

k) Participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso;

l) Solicitar, previo acuerdo de la comisión, la sustitución de sus integrantes, y

m) Proponer al Director o Administrador del centro de trabajo el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión.

Las funciones del Secretario serán las siguientes:

a) Convocar a los integrantes de la comisión a las reuniones de trabajo de ésta;

b) Organizar y apoyar, de común acuerdo con el coordinador, el desarrollo de las reuniones de trabajo de la comisión;

c) Convocar a los integrantes de la comisión para realizar los recorridos de verificación programados;

d) Integrar a las actas de recorridos de verificación de la comisión:

1) Los contaminantes del ambiente laboral y las condiciones peligrosas o inseguras identificadas;

2) Los resultados de las investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, y

3) Las medidas para prevenirlos, con base en lo dispuesto por el Reglamento y las normas que resulten aplicables;

e) Apoyar la realización de investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo;

f) Elaborar al término de cada recorrido de verificación, conjuntamente con el coordinador de la comisión, el acta correspondiente;

g) Recabar las firmas de los integrantes de la comisión en las actas de los recorridos de verificación;

h) Presentar y entregar las actas de recorridos de verificación al Director o Administrador del centro de trabajo, conjuntamente con el coordinador de la comisión;

i) Mantener bajo custodia copia de:

1) Las actas de constitución y su actualización;

2) Las actas de los recorridos de verificación que correspondan al programa anual de recorridos de verificación del ejercicio en curso y del año inmediato anterior;

3) La evidencia documental sobre la capacitación impartida el ejercicio en curso y el año inmediato anterior a los integrantes de la propia comisión, y

4) La documentación que se relacione con la comisión;

j) Participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso, y

k) Integrar el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión.

Las funciones de los vocales serán las siguientes:

a) Participar en las reuniones de trabajo de la comisión;

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE

- b) Participar en los recorridos de verificación;
- c) Detectar y recabar información sobre los contaminantes del ambiente laboral y las condiciones peligrosas o inseguras identificadas en sus áreas de trabajo;
- d) Colaborar en la realización de investigaciones sobre las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo;
- e) Revisar las actas de los recorridos de verificación;
- f) Participar en el seguimiento a la instauración de las medidas propuestas por la comisión relacionadas con la prevención de riesgos de trabajo;
- g) Apoyar las actividades de asesoramiento a los trabajadores para la identificación de los contaminantes del ambiente laboral y las condiciones peligrosas o inseguras en su área de trabajo;
- h) Identificar temas de seguridad y salud en el trabajo para su incorporación en el programa anual de capacitación de los integrantes de la comisión, y
- i) Participar en las inspecciones sobre las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo que practique la autoridad laboral en el centro de trabajo, en su caso.

Capítulo VIII.- De las Sesiones de Trabajo

Artículo 19. La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene y las Comisiones Delegacionales y Locales, se reunirán en sus respectivas sedes, cuando menos una vez cada treinta días en sesión ordinaria y en forma extraordinaria cada vez que así lo acuerden las partes, levantando acta pormenorizada de cada reunión.

Artículo 20. Las sesiones de trabajo ordinarias y extraordinarias se desarrollarán conforme a una orden del día que se establecerá previamente. En las sesiones ordinarias se podrán tratar todos aquellos temas que sean de la competencia de las Comisiones, y en las sesiones extraordinarias sólo aquellos temas para los que fueron expresamente convocados.

Artículo 21. En las sesiones de trabajo ordinarias o extraordinarias todos los Representantes tendrán derecho a voz y voto.

Para la celebración de las sesiones de la Comisión Nacional se requiere la presencia de cinco miembros, y cuando menos dos de una de las partes. En la celebración de las sesiones de las Comisiones Delegacionales se requiere la presencia de cuatro miembros y cuando menos dos de una de las partes y para la celebración de las sesiones de la Comisión Local se requiere la presencia de tres miembros.

Artículo 22. Para la validez de los acuerdos tomados en las sesiones de trabajo de la Comisión Nacional, Delegacionales y Locales, se requiere la aprobación de la mitad más uno de los asistentes.

Se firma el presente Reglamento en la Ciudad de México, a los quince días del mes de octubre de dos mil veinticinco.

